P U T U S A N

Nomor 1962/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darianto als Dori
2. Tempat lahir : Labuhan Deli
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Young Panah Hijau Lk.6 Kel.Labuhan Deli Kec.Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1962/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1962/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darianto Als Dori secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darianto Als Dori dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet warna putih
   - 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram
   - 1 (satu) buah timbangan digital,
   - 20 (dua puluh) buah plastic kosong
   - 1 (satu) buah sekop besi

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Darianto Als Dori pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada sekira pukul 17.00 Wib saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan saksi Zulkarnain (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan kegiatan Razia Gabungan untuk memberantas Permainan Judi Ikan dan Judi Dindong di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Setelah dilakukan penggeledahan diberbagai lokasi atau rumah, kemudian saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan saksi Zulkarnain (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diakui bernama Darianto Als Dori dari rumah yang dihuni terdakwa di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan . pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Juar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 dengan tujuan akan dijual Kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 178/POL-10009/2022 tanggal 18 Juni 2022 , 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 3497/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Darianto Als Dori pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pada sekira pukul 17.00 Wib saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan saksi Zulkarnain (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan kegiatan Razia Gabungan untuk memberantas Permainan Judi Ikan dan Judi Dindong di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Setelah dilakukan penggeledahan diberbagai lokasi atau rumah, kemudian saksi Zulkifli, saksi Hidayat dan saksi Zulkarnain (merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diakui bernama Darianto Als Dori dari rumah yang dihuni terdakwa di Jalan Young Panah Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan . pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Juar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 178/POL-10009/2022 tanggal 18 Juni 2022 , 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 3497/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli;

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Lk 6 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Juar (DPO).
- Bahwa sabu tersebut dibeli sebanyak satu setengah gram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa rencananya Sabu tersebut mau dijual terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu miliknya yang akan dijualnya Kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hidayat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan rekan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Lk 6 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa Barang yang disita dari terdakwa berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli dari temannya yang bernama Juar (DPO).
- Bahwa sabu tersebut dibeli sebanyak satu setengah gram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa rencananya Sabu tersebut mau dijual terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti itu miliknya yang akan dijualnya Kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Young Panah Hijau Lk 6 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang yang disita dari Terdakwa berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu dengan cara dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Juar (DPO).
- Bahwa Sabu tesebut Terdakwa beli sebanyak satu setengah gram seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sabu-sabu tersebut mau Terdakwa jual;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya Kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) buah dompet warna putih
2. 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram
3. 1 (satu) buah timbangan digital,
4. 20 (dua puluh) buah plastic kosong
5. 1 (satu) buah sekop besi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Darianto als Dori dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah di jalan Young Panah Hijau Lk 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tiba-tiba datang pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna putih yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 20 (dua puluh) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop besi yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Juar (Dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 178/POL-10009/2022 tanggal 18 Juni 2022 , 2 (dua) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram, yang ditanda tangani oleh Mala Kartikar,SE selaku Manajer cabang dan berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika No.LAB : 3497/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022 menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa memiliki shabu berat netto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram yang merupakan barang terlarang dimiliki oleh siapa pun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakw tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darianto als Dori tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah dompet warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 20 (dua puluh) buah plastic kosong
- 1 (satu) buah sekop besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Phillip M. Soentpiet, S.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)